

מסורת הש"ס

(א) [לעיל כו.], (ב) לעיל כו. [נקמן לג.], (ג) לעיל כו.], (ד) [ע"י מוס' זמחם פו. ד"ה אח"א ותוספות בטורות כו. ד"ה התולש], (ה) [נפחמים כו.], (ו) [ערויבין לא.], (ז) תולין פט., (ח) [תוספתא דתרומות פ"א ה"ג], (ט) [פ"י ברי"א כרכמיז ותחלימני ותחייני. ערוך ערך חלם ג, י] [ג"י הרא"ש דכ"ה], (י) [נקמן לג.], (יג) [נמדבר כט.], (טו) [דברים יג, י] [וע"י תוספות תולין פט. ד"ה והמילא].

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה שמע מקצת כי תוקע בצור ויאל לחוך יצא בחתי התקיעה:

גליון הש"ס

גמ' בשופר של שלמים. עיין זמחם דף פו ע"א מדי"ה אח"א. ובטורות דף כו ע"א מדי"ה התולש ונדרים דף י ע"א מדי"ה חמס מבוא כבשות ומעלה דף יב ע"ב מדי"ה חלב:

מוסף רש"י

תקע בראשונה. פשוטה שלפני המרועה תקע כדרכה [קטון לג.], ומשך בשניה. תקיעה של חצר המרועה משך כשתי' ללאת כז' ידי שתי', שיהיה צריך לעשות זו אחר זו פשוטה שלחמירי דמלכיות ופשוטה שלפניה דכריות (טו). אין בידו אלא אחת. דפסקין תקיעה אחת לשתי' לא מפסקין (טו). מצות לאו להיגרות שבת. שמתא' שניתו לישראל לא ליהנות ניתו להם, לא לשם הנאה ניתו להם, אלא גזירת מלך היא עליהם [תורין טו.]. בשופר של ע"ז לא יתקע ואם תקע יצא. דלאו הנאה היא ולכתמה מיהא לא יתקע משום דמחיס (טו).

רבינו חננאל

אמר רבה שמע מקצת תקיעה בבור ומקצת תקיעה על שפת הבור יצא, הואיל ובור מקום תקיעה הוא לאותן העומדים בבור. אבל מקצת תקיעה קודם שיעלה עמוד השחר ומקצת אחר שיעלה עמוד השחר, כיון שהלילה לא זמן חיובא הוא (לחד) לא יצא. למימרא דסבר רבה שמע סוף תקיעה בלא תחלת תקיעה או תחלת תקיעה בלא סוף תקיעה יצא, והתנן תקע בראשונה ומשך בשניה כשתי' אין בידו אלא אחת כו'. ורחינן פסוקי תקיעתא מהודרי לא

שמע מקצת התקיעה **בצור** כו'. קא סלקא דעמך דהכי קאמר היה

עומד הוא בשפת הבור וחצירו תוקע בצור ויאל לחוך (א) בחתי

התקיעה ואשמעינן הכא דבקצת נמי יואל: **קודם עמוד השחר**.

לאו זמניה הוא כדלמרינן במסכת מגילה (דף כ:.) כל היום כשר

לתקיעת שופר וילף טעמא מיוס

תרועה יהיה לכס' יוס ולא לילה:

הכי גרסינן **למימרא דסבר רבא די**

שמע איניש סוף תקיעה בלא תחילת

תקיעה יאל וממילא כו'. **תקע**

בראשונה. פשוטה שלפני תרועת

המלכיות: **ומשך בשניה.** כפשוטה

של אחריה כשתי' ותכוין ללאת זה

אף די פשוטה שלפני תרועת האכרונות

שעמיד עליו לתקוע תיכף לזו: **אם**

קול שופר שמע. בלא קול הכרה

יאל: אם קול הכרה שמע. עס קול

השופר לא יאל: **בטוקע ועולה**

לנפשיה. ואין אחר עמו ללאת זו

אלא תוקע ועולה הוא דלדידיה מחילתא

וסופה דהכשר דבתחילה הוא והשופר

בצור ואמרן לעיל (דף כו:) אותן

העומדים בצור יאלו: **של עולה.** ומלשו

מחיס דלילו לאחר זריקה אין מעילה

לא בעורה ולא בקריניה שהכל לכהניס

כדלמרינן במנחות (דף פג.) ובזבחים

(פג.) נאמר לו יהיה בעולה [ויקרא] ונאמר

לו יהיה באשם [שם] מה אשם עצמותיו

מותרין אף עולה עצמותיה מותרין:

שלמים לאו בני מעילה נינהו. דאין

מעילה בקדשים קלים אלא באימורים

ולאחר זריקה כשהוצרכו לחלק גבוה:

לא ליהנות ניסנו. לישראל להיות

קיומם להם הנאה אלא לעול על

לזריהם ניתנו: **בשופר של ע"ז.**

ששימשו בו לע"ז ונאסר בהנאה

דמניא במסכת ע"ז (דף נא:) אבד

תאבדון את כל המקומות^ט בכלים

שנשתמשו בהן לע"ז הכתוב מדבר:

ואם סקע יאל. דמנאות לאו הנאה

ניינה: **כסותי מיכתם שיעוריה.**

דהא לשריפה קאי וכשרוף דמי ושופר

בעי שיעור כדלמרינן לעיל (דף כו:)

כדי שיאחזו בידו ויראה לכאן ולכאן:

מוטר לתקוע לו. טעמא דכולהו

משום דמנאות לאו ליהנות ניתנו:

חצירו מזה עליו צימות הגשמים.

ושאין כאן אלא הנאת קיוס המנאה

ומנאות לא ניתנו ליהנות: **אבל לא**

צימות החמם. דליכא הנאת הגוף:

שכפאווה פרסיים. ואלע"ג שלא

מתכוין ללאת ידי חובת מנא בליל

ראשון של פסח יאל: **הסוקע לשיר.**

לשור ולומר כן שמעתי מפי מורי

הזקן. וביסודו של מורי רבי ינחנן בן

יהודה ראיתי התוקע לשד להבצירי

רוח רעה מעליו: **פשיטא.** דזאת

אומרת כן: **מהו דמימא הסם אכול**

מנא קאמר רחמנא והא אכל.

ונהנה בזכילתו הלכך לאו מתעסק

הוא שהרי אף לענין חיוב חטאת

אמרינן (כרימות דף יט:) המתעסק

בחללים ובעריות חייב שכן נהנה:

קא

לתקוע לו ולהזות משום דסתם מודר מחצירו אין דעתו על דבר מנאה כשאין מפרש בדיא אבל אם פירש בדיא

אמר רבא זאת אומרת התוקע לשיר יצא. דמנאות אינן לריכות כוונה בפ' ערבי פסחים (פסחים דף קיד:) שממע דהוי פלוגתא גבי הביאור

לפניו מנוצל בצורת דקמני בגמ' אכלו דמאי יאל אכלו בשלא מתכוין יאל ובאידך ברייתא מניא ר' יוסי אומר אע"פ שטבל

בצורת מנאה להביא לפניו (מנא) חזרת וחורסת ודייק התם ע"כ לאו משום היכרא הוא מדקמני מנאה אלא משום דמנאות לריכות כוונה

והשתא מה שהוצרך רבא לדקדק מכאן ולא הביא מבציייתא דהתם דקמני בדיא דהוא אמניא היינו צירקות דרבנן אבל מנאות דלוריייתא

בעי כוונה ומה שמקשה עליו מבציייתות דלקמן ולא פריך מרבי יוסי דהתם דהוא מני לדחויי דלעולם מנאה משום היכרא:

ראוהו בית דין פרק שלישי ראש השנה

כת.

בשופר של עולה לא יתקע. כלומר במזיד ואם תקע כלומר

בשוגג יאל דבשוגג מעל ונפיק לחולין אבל במזיד אין

מעילה ולא נפיק לחולין וכשמחלק בין עולה לשלמים היה יכול לחלק

בעולה גופה בין מזיד לשוגג אבל השתא מחלק בשוגג גופיה:

אמר רב יהודה בשופר של ע"ז לא יתקע ואם תקע יצא.

תימה מאי שנא משלמים דלא יאל

משום דמנאות ליהנות ניתנו ורבינו

חננאל גרים הכא רבא ו' ותימה

דבסוף כסוי הדם (תולין דף פט. ושם)

מניא תקע לא יאל וכן קשיא אההיא

מהא דלמר רבא בפרק מנאות חליה

(יבמות דף קג: ושם) חללה בסנדל

שאניו שלו ובסנדל של ע"ז חלייתה

כשרה ולא אמרינן מכתת שיעוריה

ופרישית כולה בשלחי כסוי הדם ופ'

לולב הגזול (פסוק דף לא: דג"ה בלשמה):

המודר הנאה בשופר מותר

לתקוע בשופר של מצוה. בפרק ז' דנדרים (דף טו:)

מחלק אציי בין הנאת סוכה עלי

לאומר שלא אהנה מן הסוכה דיכול

לאסור הסוכה עליו שאינה משועבדת

לו אבל אין יכול לאסור עצמו על

הסוכה שהוא משועבד לה ופריך

עלה רבא וכי מנאות ליהנות ניתנו

אלא אמר רבא הא דלמר ישיבת

סוכה עלי הא דלמר שבעה שלא

אשכז בסוכה ולדברי רבא היה משמע

דכאן נמי אי אמר הנאת שופר עלי

מוטר לתקוע בשופר של מנאות

לאו ליהנות ניתנו אבל אם אמר

תקיעת שופר עלי אסור לתקוע

בשופר של מנאה אפי' לרבא כמו

דלמר גבי סוכה אם לא נחלק משום

דגבי סוכה בלאו מנאה יש הנאה

בישיבה אבל שופר אי לאו מנאה אין

הנאה בתקיעה דליתו מכיון לשיר

ועל סוגיא דהתם קשיא דשממע

דוקא כשאלמר שבעה שלא אשכז

בסוכה הוא דליתו יכול לאסור עצמו

על סוכה לפי שהוא משועבד לה

אבל אם אמר ישיבת סוכה עלי

בשבעה אסור כמו בקונס וא"כ מאי

חומר דנדרים מבשבעות דקמני התם

הא שניהם חלין בעינן אחד ויש

לומר דנדרים חלין בכל ענין דשייכי

דהיינו האסרת חפץ כדלמרינן בריש

מסכת נדרים (דף כ:.) דנדרים ותרמיס

מידי דמיתסר חפאל עליה לאפוקי

שבעה דקאסר נפשיה מן חפאל ולכן

חלים הנדרים בכל ענין שיאלמר חוץ

מהיכא דזוכיר הנאה משום דמנאות

לאו ליהנות ניתנו ומה שמחלק שם בין

אמר ישיבת סוכה עלי לשבעה שלא

אשכז לא בא אלא לומר שיש חילוק

בין נדר לשבעה לפי שהנדר בכל ענין

שיאלמר מיתסר חפציו עליה ובשבעה

בכל ענין שיאלמר קאסר נפשיה מן

חפציו: **המודר הנאה ממעיין.**

הא דלייטרין לאשמעינן מודר הנאה

מחצירו ומשופר וממעין דס"ד אמנא

דוקא במודר מחצירו הוא דשרינן

ל: פירש בדיא אבל אם פירש בדיא

דממע דהוי פלוגתא גבי הביאור

לפניו מנוצל בצורת דקמני בגמ' אכלו בשלא מתכוין יאל ובאידך ברייתא מניא ר' יוסי אומר אע"פ שטבל

בצורת מנאה להביא לפניו (מנא) חזרת וחורסת ודייק התם ע"כ לאו משום היכרא הוא מדקמני מנאה אלא משום דמנאות לריכות כוונה

והשתא מה שהוצרך רבא לדקדק מכאן ולא הביא מבציייתא דהתם דקמני בדיא דהוא אמניא היינו צירקות דרבנן אבל מנאות דלוריייתא

בעי כוונה ומה שמקשה עליו מבציייתות דלקמן ולא פריך מרבי יוסי דהתם דהוא מני לדחויי דלעולם מנאה משום היכרא:

אבל

עין משפט נר מצוה

לב א טוש"ע א"ח סי'

תקפו ספיף ב':

לב ב שם ספיף ג וסי'

תקפת ספיף א:

לד ג מיי פ"ג מהלכות

שופר הל' ד טוש"ע

א"ח סי' תתק ספיף ו':

לה ד טוש"ע א"ח סי'

תקפו ספיף ב':

לו ה ו מיי פ"א מהל'

שופר הלכה ג:

לז ז מיי שם טוש"ע א"ח

סי' תקפו ספיף ג:

לח ח מיי שם:

לט ט טוש"ע א"ח סי'

תקפת ספיף ז וטוש"ע

י"ד סי' רכא ספיף י':

מ י מיי שם טוש"ע א"ח

סי' תקפו ספיף ה

וטוש"ע י"ד סי' רכא ספיף

יג:

מא כ טוש"ע י"ד שם:

מב ל מיי פ"ו מהל' חמץ

ומנא הלכה ג טוש"ע

א"ח סי' תשע ספיף ד:

מג מ מיי שם [ופכ"ט

ה"ה מכירה ה"ה

ופכ"ט מהל' עדות הל' טו]

טוש"ע שם ספיף ה [וח"מ

לה סה ספיף טו:]

רבינו חננאל (המשך)

פסקין. ת"ש התוקע לתוך

הבור או לתוך וכו'. ורחינן

כי קאמר רבה בתרוקע

ועולה, שנמצאת התקיעה

ששמע אחרי עלותו מן

הבור תקיעה שלימה. אי

הכי מאי למימרא כו'. אמר רב

יהודה בשופר של

עולה לא יתקע ואם תקע

יצא, בשופר של שלמים

לא יתקע ואם תקע לא

יצא. ותריך לה רבא הכי,

אחד שופר של עולה ואחד

שופר של שלמים יצא,

מאי טעמא, מצות לאו

ליהנות ניתנו. בשופר של

ע"ז לכתחלה לא יתקע

ואם תקע יצא. בשופר של

עיר הגדחת אפי' דיעבד

לא יצא, מאי טעמא כותרי

מכתת שיעוריה. אמר רבא

המודר הנאה מחבירו, וכן

המודר הנאה משופר מותר

לתקוע לו תקיעה של

מצוה. וכן המודר הנאה

מחבירו, חבירו מזה עליו

מי חטאת בימות הגשמים

אבל לא בימות החמה. וכן

המודר הנאה ממעיין טובל

בזבחים חטאת בימות

החמה. שלחו ליה לאבוכה

דשמואל, כפאו ואכל מצה

בפסח יצא. ופירשה רב

אשי כשכפאווה פרסיים,

שי"מ מצות אינן צריכות

כוונה. אמר (רבא) [רבחן]

זאת אומרת התוקע לשיר

יצא, כגון הא דכתיב

הללוהו בתקע שופר

שתוקעין להלל וכיוצא בו,

אם תקע כסדרן אע"פ

שהוא לשיר, השומע יצא,

כי מצות אין צריכות